

1110241-49.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Empréstimo consignado

Magistrado: Andrea de Abreu

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... nos autos informação sobre perda ou furto de documentos, a fim de justificar eventual contratação por terceiro fraudador.

Impertinente, portanto, a realização de prova pericial.

Ademais, não há como considerar o valor depositado pela instituição financeira ré como amostra grátis, já que, se o crédito foi realmente realizado sem o consentimento da autora, ela tem o dever de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

10ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, 12º andar, sala 1218 - Centro

CEP: 01501-900 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3538-9107 - E-mail: upj6a10cv@tjsp.jus.br

1110241-49.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1110241-49.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Empréstimo consignado

Requerente:

Zelia Maria Borges de Souza

Requerido:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andrea de Abreu e Braga

Vistos.

Zelia Maria Borges de Souza moveu a presente ação em face de BANCO C6 CONSIGNADO S/A, alegando, em síntese, que a ré realizou descontos indevidos em seus proventos previdenciários em razão de empréstimo consignado que não reconhece. Alega que sofreu danos morais. Pede a declaração de inexigibilidade do empréstimo impugnado, com a restituição em dobro dos valores descontados, e reparação pelos danos sofridos. Juntou documentos.

Validamente citado o requerido apresentou defesa, arguindo, em preliminar, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, sustenta que o contrato foi devidamente celebrado e assinado, apresentando a autora seus documentos pessoais no ato da contratação. Nega irregularidade ou vício na contratação. Impugna os danos morais e entende descabido o pedido de repetição de indébito. Réplica nos autos.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Rejeito a ausência do interesse de agir, eis que não se exige o esgotamento da via Administrativa para a busca do Poder Judiciário.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que os elementos trazidos foram suficientes à apresentação de defesa e análise do mérito.

No mérito, a ação é improcedente.

Em contestação, a ré trouxe documentação suficiente a confirmar a existência e regularidade do débito contraído pela requerente, especialmente pela cédula de crédito bancário de fls. 90/91, que encontra-se devidamente assinada, bem como documento pessoal que foi apresentado no ato da contratação.

Além disso, apresentou a ré comprovante de transferência eletrônica, demonstrando que o valor do empréstimo contratado foi direcionado à conta bancária da parte requerente.

A vasta documentação juntada aos autos, aliada a assinatura em consonância com os documentos pessoais da requerente, demonstram que houve sim aceite na contratação ora contestada.

Em réplica, a autora confirma o recebimento do crédito, de acordo com o extrato acostado às fls. 203.

Também inexistente nos autos informação sobre perda ou furto de documentos, a fim de justificar eventual contratação por terceiro fraudador.

Impertinente, portanto, a realização de prova pericial.

Ademais, não há como considerar o valor depositado pela instituição financeira ré como amostra grátis, já que, se o crédito foi realmente realizado sem o consentimento da autora, ela tem o dever de restituir os valores depositados em sua conta corrente, a fim de evitar seu enriquecimento ilícito.

Prejudicado, ante o decidido, o pleito de indenização por danos morais.

Isto posto, Julgo IMPROCEDENTE o feito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em virtude da sucumbência, a autora arcará com as custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exigibilidade desta obrigação, por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA